

[별표 7]

데이터 · 정보 및 관련 출처의 보호에 관한 기본원칙(제54조 관련)

1. 데이터 · 정보 및 관련 출처의 보호에 관한 원칙

가. 데이터 · 정보 및 관련 출처(이하 "데이터 · 정보 · 출처"라 한다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 목적으로 사용하여서는 아니 된다. 다만, 제2호 각 목에서 정한 요건 중 어느 하나에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

- 1) 관련 담당자, 기관, 법인, 단체 등에 대한 행정처분, 징계, 민사 · 형사 소송 등(단, 본문 제54조제3항에 따라 안전을 확보하기 위한 목적으로 수행한 자격증명 및 안전면허의 정지 또는 취소는 이에 해당하지 아니한다)
- 2) 일반국민을 대상으로 하는 공개
- 3) 항공안전 유지 및 증진 외의 목적으로 활용 등

나. 제54조제3항에 따른 항공안전 유지 및 증진의 목적으로 데이터 · 정보를 활용하고자 하는 경우에는 다음에 해당하는 사항을 모두 이행하여야 한다.

- 1) 데이터 · 정보의 특성에 따른 데이터 · 정보의 보호에 관한 세부절차를 마련할 것
- 2) 데이터 · 정보 · 출처를 보호하기 위한 공식 절차를 마련할 것
- 3) 제2호의 예외원칙이 적용되지 않는 한, 데이터 · 정보를 수집한 목적 외의 용도로 활용을 제한할 것
- 4) 제2호의 예외원칙이 적용되어 데이터 · 정보를 행정처분, 각종 징계를 위한 절차, 민 · 형사 소송 등에 활용시 관련 보호절차를 적용할 것

다. 나목4)에 따른 "보호절차"는 다음에 해당하는 사항을 말한다.

- 1) 「개인정보보호법」에서 정하는 개인정보의 제거 또는 가명처리
- 2) 각종 징계, 처분, 소송의 과정 및 결과에 대한 비공개

2. 데이터 · 정보 보호에 관한 예외원칙

가. 제1호가목에도 불구하고 다음에 해당하는 경우에는 예외적으로 데이터 · 정보를 공개 또는 활용할 수 있다. 다만, 제1호가목2)에 관한 예외원칙은 나목에서 정한다.

- 1) 관련 상황 · 사건 등이 관계 법령에 따라 고의 · 중과실 또는 범죄에 해당하는 경우

- 2) 해당 데이터·정보의 공개가 법 집행을 위해 필요하며, 이로 인해 얻게 되는 사회적 이익이 데이터·정보 수집에 미칠 수 있는 부작용을 상회하는 것으로 판단되는 경우
- 3) 해당 데이터·정보의 공개로 얻을 수 있는 안전에 관한 이득이 데이터·정보 수집에 미칠 수 있는 부작용을 상회하는 것으로 판단되는 경우

나. 가목에 따라 데이터·정보를 일반에 공개하고자 하는 경우에는 다음에 해당하는 어느 하나를 충족하여야 한다.

- 1) 데이터·정보에 포함된 내용과 관련된 개인에 관한 정보가 「개인정보보호법」에 따라 보호조치가 된 경우
- 2) 데이터·정보가 비식별 처리되었거나 다른 데이터 또는 정보와 통합된 형식(aggregate data)으로 가공된 경우

3. 업무배경 음성기록에 대한 보호

가. 조종실, 항공교통관제실 등에서 다음 각 호에 따른 장치의 녹음으로 생산되는 배경음성(이하 "업무배경음성"이라 한다)에 대한 기록의 경우에는 법 제2조제10의4에 따른 항공안전데이터에 해당하지 않으나, 관계 법령에 따라 보호가 되어야 한다.

- 1) ICAO협약 부속서 6(Operation of Aircraft)에서 정의하는 조종실음성기록장치(Cockpit Voice Recorder)
- 2) 항공교통관제실에 설치된 배경음성 녹음장치

나. 업무배경음성은 사고예방을 목적으로 장착한 장치로 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에서 정하는 사항에 따라 사고·준사고 조사 목적으로만 사용할 수 있다.

다. 나목에도 불구하고 가목1)에 따른 조종실음성기록장치는 제1호 및 제2호의 요건을 충족하는 경우에는 제5호가목에 해당하는 목적으로 활용할 수 있다.

4. 조종실의 사고예방장치에서 생산되는 기록에 대한 보호

가. ICAO협약 부속서 6(Operation of Aircraft)에서 정의하는 다음에 해당하는 장치 또는 시스템에서 얻어진 기록(recordings) 또는 이와 관련된 녹취(transcripts)는 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에서 정하는 사고·준사고 조사 이외에 다른 목적으로 사용해서는 아니 된다.

- 1) 조종실음성기록장치(Cockpit Voice Recorder)
- 2) 조종실오디오기록시스템(Cockpit Audio Recording System)
- 3) A종 비행이미지기록장치(Class A Airborne Image Recorder)
- 4) A종 비행이미지기록시스템(Class A Airborne Image Recording system)

나. ICAO협약 부속서 6(Operation of Aircraft)에서 정의하는 다음의 장치 또는 시스템에서 얻어진 기록이나 녹취록은 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에서 정하는 사고·준사고 조사 이외에 다른 목적으로 사용해서는 아니 된다.

- 1) 비행자료기록장치(Flight Data Recorder)
- 2) 항공기데이터기록시스템(Aircraft Data Recording System)
- 3) B종 비행이미지기록장치(Class B Airborne Image Recorder)
- 4) C종 비행이미지기록장치 및 공중이미지기록시스템(Class C Airborne Image Recorder and Airborne Image Recording system)

5. 조종실 사고예방장치에서 생산되는 기록보호에 관한 예외원칙

가. 제4호가목에도 불구하고 해당 기록이나 녹취가 제1호 및 제2호를 충족하는 경우에는 다음에 해당하는 목적으로 활용할 수 있다.

- 1) 사고·준사고와 관련되지 않은 형사 소송에 사용되는 경우
- 2) 비행기록장치시스템(Flight recorder systems)의 점검에 사용되는 경우
- 3) 안전관리시스템의 일환으로 식별된 이벤트와 관련된 경우

나. 제4호나목에도 불구하고 해당 기록이나 녹취가 본 별표의 제1호 및 제2호를 충족하는 경우에는 다음에 해당하는 목적으로 활용할 수 있다.

- 1) 항공기를 운영자하는 자(이하 "운영자"라 한다)가 항공기에 대한 정비 또는 감항성 유지를 위한 목적으로 사용하는 경우
- 2) 운영자가 비행자료분석프로그램의 운영에 사용하는 경우
- 3) 사고·준사고와 관련되지 않은 형사 소송에 사용되는 경우
- 4) 운영자가 해당 기록에 대해 「개인정보보호법」에 따른 정보보호 조치를 한 경우
- 5) 보호절차에 따라 공개된 경우

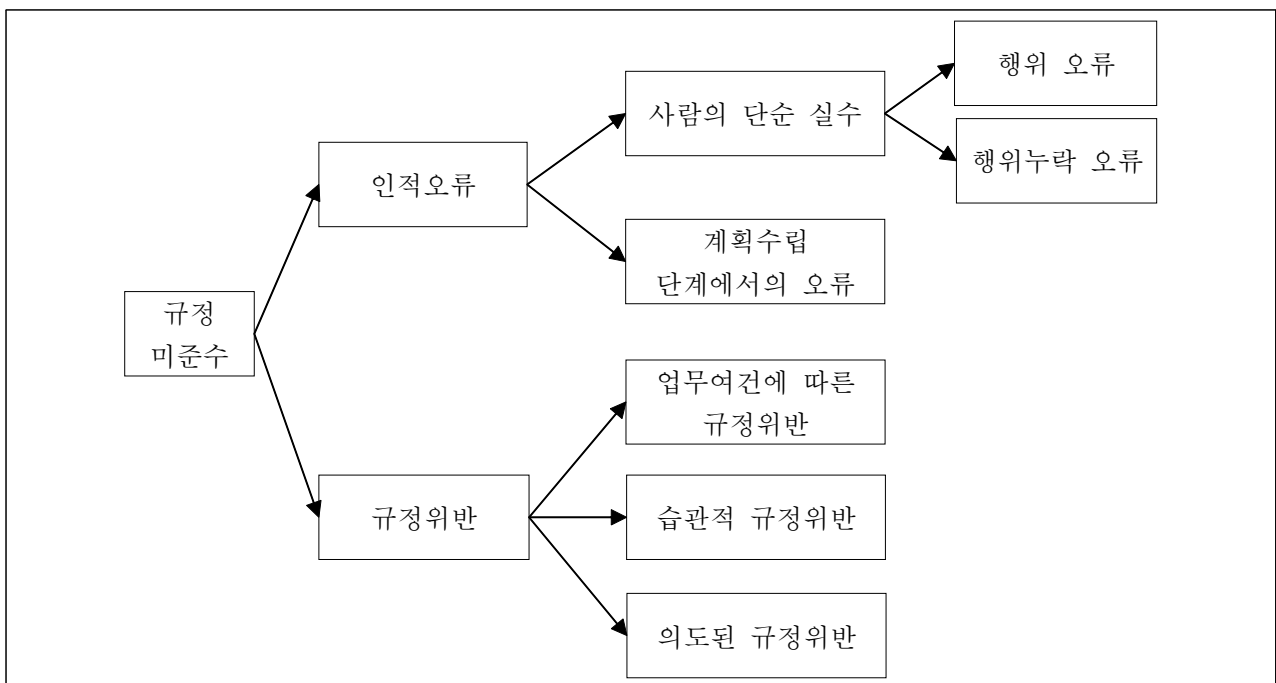
6. 데이터·정보·출처의 보호를 위한 조건 및 상황 등의 구분

가. 데이터·정보에 대한 보호대상을 구분하기 위해서는 해당 데이터·정보에 포함된 규정 미준수에 관한 사항과 관련된 행위자의 의도에 대한 검토를 표 9에 따른 검토절차를 활용하여 실시할 수 있다.

나. 가목에 따른 행위자의 의도를 검토하는 과정에서 다음에 해당하는 사항에 대한 검토가 실시되어야 한다.

- 1) 데이터·정보 수집의 활성화를 위해 인적요인에 따른 의도하지 않은 실수(이하 "인적오류"라 한다)는 법령에서 정한 범위 내에서 보호하는 방안을 검토하여야 한다.
- 2) 데이터·정보에 포함된 규정 미준수에 관한 사항이 행위자의 의도에 따라 발생한 경우에는 고의·중과실 행위(이하 "규정위반"이라 한다)의 해당 여부를 검토하여야 하며, 고의중·과실에 해당하는 경우에는 제1호에 따른 데이터·정보 보호를 적용하지 아니한다.

[그림 1. 인적오류 및 규정위반의 구분]



다. 인적오류 행위는 다음에 해당하는 사항과 같이 구분하며, 이 경우에는 반드시 필요한 경우를 제외하고는 처분 등의 행위 보다는 인적오류를 최소화하기 위한 운영절차를 개선하는 방안을 서비스제공자로 하여금 마련하도록 하는 등 관련 데이터·정보를 보호하도록 한다.

- 1) 행위 오류: 종사자가 절차·규정 등에 따라 행위를 하는 과정에서 발생하는 행위 자

체의 오류를 말하는 것으로 단순 실수에 해당한다.

(예. 관제기관으로부터 고도변경 지시를 받은 후, 고도계의 설정을 변경하고자 하였으나 실수로 속도계의 설정을 변경한 경우)

2) 행위누락 오류: 기억력 문제 등으로 반드시 수행하여야 하는 행위를 누락한 경우를 말한다.

(예. 착륙준비를 위한 체크리스트를 작성하여야 하나 이미 완료한 것으로 착각하여 체크리스트 작성을 누락한 경우)

3) 계획의 오류: 규정에 따라 마련한 행위를 위한 계획 자체에 오류가 있는 경우를 말하는 것이다.

(예. 잘못된 비행계획으로 목적공항에서 위험기상으로 인해 실시하여야 하는 공항인근 상공에서의 체공비행을 할 수 없는 경우)

라. 규정위반에 해당하는 행위는 다음에 해당하는 사항과 같이 구분하며, 경우에 데이터 정보 보호에 관한 수준을 종사자 또는 최고경영관리자 등에 차등 또는 면제하여 적용하는 방안을 검토하여야 한다.

1) 여건에 따른 규정위반: 업무량 과부하, 시간적 압박 등 종사자가 업무 중 노출되는 업무여건으로 인해 규정을 위반하는 경우를 말한다.

(예. 조종사의 비행근무시간을 초과하여 비행을 하도록 하는 행위)

2) 습관적 규정위반: 특정 업무를 수행하는 집단에서 빠르게 업무를 마무리하기 위해 절차의 일부분을 의식하여 집단적으로 생략하는 경우를 말한다. 보통 업무를 수행함에 있어 진행을 더디게 하는 시설구조, 절차 등의 요인으로 발생하는 경우가 다수이다.

(예. A관제시설은 관할 구역에 진입하는 항공기에 대한 지역 고도계수정치를 발부하여 고도를 보정하도록 하여야 하나, 지역 고도계수정치가 현시되는 장치가 관제업무를 수행하는 좌석에서 멀리 떨어져 있어 지역 고도계수정치를 발부하는 행위를 습관적으로 종종 생략하는 행위)

3) 의도된 규정위반: 조직 전반에 걸쳐 동일한 자원을 활용하여 보다 많은 업무성과를 내기 위해서 의식적으로 행하여지는 규정위반 행위를 말한다. 2)에서 정하는 일부집

단의 습관적 규정위반이 전체 조직으로 확대된 경우가 다수이다.

(예. B항공사에서 규정 대비 부족한 조종사 인력으로 모든 운항편수를 소화하기 위해 모든 조종사에 대한 필수 교육·훈련의 일부를 의도적으로 생략)